# 國際私法主題整理：行為能力與法律行為方式

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：行為能力準據法、死亡宣告、法律行為方式、不動產方式、契約方式
> 題數：10 題

## 壹、行為能力

### 一、行為能力之準據法（110年第4題）

20 歲之 A 國人甲到我國學習語言，A 國法規定滿 21 歲才有完全行為能力。關於行為能力，下列敘述何者正確？

(A) 甲在我國就其於日本所有之不動產與中華民國國民乙訂立買賣契約，該契約有效
(B) 甲在我國與中華民國國民訂立電視機買賣契約，甲之行為能力有欠缺
(C) 甲在我國與乙結婚，其結婚之行為能力依A國法
(D) 甲在我國將自己擁有之項鍊贈與給中華民國國籍之女友丙，該贈與無效

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| (A) | ❌ 錯誤 | 甲依其本國法（A國法）為限制行為能力人。縱在我國與我國人乙締約，仍須視是否有涉外民事法律適用法§10第2項之保護規定（行為地法之內國交易保護），不當然有效。不動產交易另依§38物之所在地法。 |
| (B) | ❌ 錯誤 | 依涉外民事法律適用法§10第2項，外國人依其**本國法**為無行為能力或限制行為能力，而依**行為地法（我國法）**有行為能力者，視為有行為能力。甲在 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 我國已滿20歲，依我國法有行為能力，故甲之行為能力**不欠缺**。 |
| (C) | ☑ 正確（本題答案） | 結婚之行為能力屬**結婚實質要件**，依涉外民事法律適用法§46，各依其**本國法**。甲之結婚行為能力依**A國法**。且§10第2項之內國交易保護不適用於婚姻等身分行為。 |
| (D) | ✖ 錯誤 | 依§10第2項內國交易保護，甲在我國已滿20歲，依我國法有行為能力，視為有行為能力，贈與**非當然無效**。 |

[!NOTE]
**重點整理**
行為能力（涉外民事法律適用法§10）：

- **原則**：依本國法
- **例外（內國交易保護）**：依本國法為限制行為能力，但依**行為地法**有行為能力者 → **視為有行為能力**（§10②）
- **不適用於**：身分行為（婚姻等）、不動產
- **結婚行為能力**：依各自本國法

---

## 二、行為能力準據法之行為地例外（108年第3題）

21 歲的 A 國人甲與我國人乙，分別在 B 國簽訂買賣契約、在臺灣簽訂僱傭契約。依 A 國民法規定滿 22 歲為成年，有行為能力；依 B 國民法規定滿 18 歲為成年，有行為能力。甲、乙二人因該二契約就甲行為能力之有無在我國涉訟，我國法院應如何適用法律？

(A) 買賣契約適用B國法
(B) 僱傭契約適用我國法
(C) 僱傭契約、買賣契約均適用B國法
(D) 僱傭契約、買賣契約均適用A國法

**答案：(B)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| (A) | ❌ 錯誤 | 買賣契約在B國簽訂。§10②之行為地法例外僅適用於「在中華民國所為之法律行為」，不及於在B國所為之契約，仍依**本國法（A國法）**判斷行為能力。 |
| (B) | ☑ 正確（本題答案） | 僱傭契約在臺灣簽訂。甲依A國法（本國法）為限制行為能力人，但依§10②，在中華民國所為之法律行為，依行為地法（我國法）有行為能力者，**視為有行為能力**。甲21歲依我國法有行為能力，故僱傭契約適用我國法。 |
| (C) | ❌ 錯誤 | §10②之例外不及於在B國所為之買賣契約，非均適用B國法。 |
| (D) | ❌ 錯誤 | 僱傭契約在我國簽訂，可適用§10②之行為地法例外，非均依A國法。 |

---

## 三、權利能力與行為能力之立法主義（108年第7題）

關於權利能力與行為能力準據法之立法主義，下列敘述何者正確？

(A) 本國法主義為權利能力準據法之立法例之一
(B) 權利能力之準據法受「場所支配行為原則」影響甚深
(C) 目前各國關於行為能力之立法主義大多採行為地法主義
(D) 依涉外民事法律適用法第10條第1項規定：人之行為能力，依其本國法。所謂本國法專指訴訟時之本國法

**答案：(A)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確（本題答案） | 權利能力之準據法立法例包含**本國法主義**、住所地法主義等，本國法主義確為立法例之一。 |
| (B) | ✗ 錯誤 | 「場所支配行為原則」(locus regit actum)影響的是**法律行為方式**之準據法，而非權利能力。 |
| (C) | ✗ 錯誤 | 各國行為能力之立法主義大多採**本國法主義**或住所地法主義，行為地法僅為例外保護規定（如§10②）。 |
| (D) | ✗ 錯誤 | §10第1項之「本國法」非專指訴訟時之本國法，而應以**行為時**之本國法為準。 |

---

### 四、外國人死亡宣告之管轄與準據法（108年第4題）

A 國人甲與中華民國女子乙結婚後定居於臺北，甲在某次登山時失蹤，生死不明已達 7 年。下列敘述，何者正確？

(A) 此一事件僅得依我國法為死亡宣告
(B) 此一事件僅得依A國法為死亡宣告
(C) 此一事件得因聲請依我國法為死亡宣告
(D) 此一事件，關於死亡宣告之效力，僅得依失蹤人之本國法

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ 錯誤 | 非「僅得」依我國法，A國亦可能對甲為死亡宣告。 |
| (B) | ✗ 錯誤 | 非僅得依A國法。依§11第1項，甲在我國有住所，我國亦得為死亡宣告。 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| (C) | ☑ 正確（本題答案） | 依涉外民事法律適用法§11第1項，在中華民國有**住所或居所**之外國人，依其本國及中華民國法律同有死亡宣告原因者，得因利害關係人之聲請，依中華民國法律為死亡宣告。甲定居臺北（有住所），符合要件。 |
| (D) | ✗ 錯誤 | 依§11第2項，死亡宣告之效力依**死亡宣告地法**，非僅依失蹤人之本國法。 |

---

### 五、外國人死亡宣告之管轄要件（109年第3題）

A 國人甲男與我國人乙女結婚，婚後二人定居在 A 國，在我國均無住所及居所。某次假期甲趁與乙回臺探親，獨自一人前往奇萊山遊玩，詎料遭逢山洪爆發，甲因此失蹤整整2年無音訊。乙是否得向我國法院聲請依我國法對甲男為死亡之宣告？

(A) 可以，此屬應依中華民國法律而定之法律關係
(B) 不可以，因甲、乙在我國均無住居所
(C) 可以，因配偶乙為中華民國國民
(D) 不可以，因甲並非中華民國國民

**答案：(B)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ 錯誤 | 雖失蹤地在我國，但§11第1項要求外國人在我國有**住所或居所**，非僅因法律關係即可管轄。 |
| (B) | ☑ 正確（本題答案） | 依§11第1項，須在中華民國有住所或居所之外國人始得為死亡宣告。甲、乙定居A國，在我國均**無住所及居所**，不符合§11要件，故不得依我國法為死亡宣告。 |

| | | |
|---|---|---|
| (C) | ❌ 錯誤 | 配偶為我國人**非**§11之要件。§11要求的是失蹤之外國人本身在我國有住所或居所。 |
| (D) | ❌ 錯誤 | §11本即針對**外國人**之規定，甲非我國人並非欠缺要件之理由，問題在於甲在我國無住所或居所。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 死亡宣告（涉外民事法律適用法§11）：
>
> - **管轄要件**：外國人在我國有**住所或居所** + 依本國法及我國法**同有**死亡宣告原因
> - **效力**：依**死亡宣告地法**
> - 失蹤地在我國 ≠ 符合管轄要件
> - 配偶為我國人 ≠ 符合管轄要件

---

## 貳、法律行為之方式

### 一、不動產買賣契約之方式（114年第4題）

A國人甲在 B國擁有一處莊園，與乙在 C國簽訂受讓該莊園之書面契約，並約定該契約以 D國法為準據法，然而該契約未經公證。A 國、B 國以及 C 國均未規定不動產買賣契約應經公證，而 D 國法律則規定不動產買賣契約經公證方能生效。下列敘述何者正確？

(A) 該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依行為地C國法
(B) 該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依物之所在地B國法
(C) 該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應依該契約之準據法D國法
(D) 該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應符合行為地C國法與該契約之準據法D國法

**答案：(A)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| | | 依涉外民事法律適用法§16，法 |

| | | |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確（本題答案） | 律行為之方式依該行為所應適用之法律，但依**行為地法**所定之方式者，亦為有效。C國（行為地）未規定須公證，故該契約依行為地法**有效**。 |
| (B) | ✗ 錯誤 | 雖B國法亦不要求公證，但方式之選擇非依物之所在地法，而是「該行為應適用之法律」或「行為地法」。 |
| (C) | ✗ 錯誤 | 雖準據法D國法要求公證，但§16允許**選擇適用行為地法**之方式，故不因D國法要求公證而當然無效。 |
| (D) | ✗ 錯誤 | 非須同時符合兩者，§16採**選擇適用**而非累積適用。 |

---

## 二、贈與契約之方式（110年第5題）

A國人甲於B國與我國人乙訂立契約，贈與一輛汽車予乙，書明以A國法為準據法，設A國法規定動產贈與須以書面為之，B國法規定動產贈與應經公證，關於該汽車贈與契約之方式，應依何國法律？

(A) 僅得依A國法
(B) 僅得依B國法
(C) 得依A國法或B國法
(D) 得依A國法、B國法或我國法

**答案：(C)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ 錯誤 | 非僅得依A國法。 |
| (B) | ✗ 錯誤 | 非僅得依B國法。 |
| (C) | ☑ 正確（本題答案） | 依§16，法律行為之方式依**該行為所應適用之法律**（A國法，即準據法），但依**行為地法**（B國 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 法）所定之方式者亦為有效。故得依A國法或B國法。 |
| (D) | ❌ 錯誤 | 我國法非準據法亦非行為地法，故不在選擇之列。 |

---

### 三、契約方式與準據法（112年第5題）

甲與乙皆為 A 國人，在 B 國偶然相遇，相談甚歡，甲向乙提起古董出售事宜，乙對古董頗有研究，甚感興趣，兩人便於 B國依照 B國法律所規定之方式締結X 古董之買賣契約，並相約回國後再履行契約義務。兩人於旅遊結束後各自回國，但於履行契約義務時，對於契約發生爭執。若甲與乙締約時約定以中華民國法律為契約實質之準據法時，下列敘述，何者錯誤？

(A) 關於契約行為之方式，依涉外民事法律適用法第 16 條規定，原則上依該行為所應適用之法律，則在具體適用上亦以中華民國法律為準據法，此一結果可使契約之實質要件與形式要件之準據法一致
(B) 甲與乙既已依當事人意思決定契約之準據法，則不論是契約之實質要件、形式要件或效力等問題，皆僅能以中華民國法律為準據法
(C) 甲與乙締約時雖已約定，以中華民國法律為契約實質之準據法，然關於契約之方式，亦得依行為地法律，即B國法所定之方式為之
(D) 關於古董所有權之移轉，涉及物權行為，是否已完成有效之權利移轉行為，應依物之所在地之法律為斷

**答案：(B)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ☑ 正確 | §16規定法律行為方式原則依**該行為所應適用之法律**（即準據法），若準據法為中華民國法，則方式亦依中華民國法，使實質與形式要件之準據法一致。 |
| (B) | ❌ 錯誤（本題答案） | 當事人合意僅決定契約**實質**之準據法。**形式要件**另依§16，得依行為地法；**物權**另依§38物之所在地法。並非皆僅以中華民國法為準據法。 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| (C) | ☑ 正確 | 依§16但書，契約之方式亦得依**行為地法**（B國法）所定之方式為之。 |
| (D) | ☑ 正確 | 所有權移轉屬物權行為，依§38**物之所在地法**。 |

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 法律行為方式（涉外民事法律適用法§16）：
>
> - **原則**：依該行為所應適用之法律（準據法）
> - **但書**：依**行為地法**所定方式者亦有效（選擇適用）
> - 當事人合意選法 → 僅及於**實質要件**
> - 物權行為 → 依物之所在地法
> - §16為**選擇適用**，非累積適用

---

### 四、涉外契約方式之準據法（108年第5題）

A國人甲與中華民國人乙皆居住於臺北，兩人在臺北締結買賣契約，約定以B國法為契約之準據法。關於涉外契約方式之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 得依A國法
(B) 得依我國法
(C) 僅得依B國法
(D) 得依我國法、A國法或B國法

**答案：(B)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ✗ 錯誤 | A國法為甲之本國法，但非準據法亦非行為地法，不在§16方式之選擇範圍。 |
| (B) | ☑ 正確（本題答案） | 依§16但書，法律行為之方式依**行為地法**所定之方式亦為有效。兩人在**臺北**（我國）締約， |

| | | |
|---|---|---|
| | | 行為地法為我國法，故得依我國法。 |
| (C) | ❌ 錯誤 | 非僅得依B國法。§16允許**選擇適用**行為地法（我國法）。 |
| (D) | ❌ 錯誤 | A國法非準據法亦非行為地法，不在方式之選擇範圍。得依B國法（準據法）或我國法（行為地法），不包含A國法。 |

---

### 五、租賃契約方式之準據法（109年第4題）

A 國人甲向 B 國人乙承租位於 C 國之房屋一棟，甲、乙二人於 D 國訂定該租賃契約，約定該契約以 E 國法為準據法。關於該契約之方式是否有效，可以適用下列何國之法律？

(A) A 國法或 B 國法
(B) B 國法或 C 國法
(C) C 國法或 D 國法
(D) D 國法或 E 國法

**答案：(D)**

| 選項 | 正確/錯誤 | 說明 |
|---|---|---|
| (A) | ❌ 錯誤 | A國、B國為當事人之國籍國，非§16規定之方式連繫因素。 |
| (B) | ❌ 錯誤 | B國為當事人國籍國，C國為房屋所在地，均非§16之方式連繫因素。 |
| (C) | ❌ 錯誤 | C國為房屋所在地，非方式之連繫因素。D國為行為地可適用，但缺少準據法E國法之選項。 |
| (D) | ☑ 正確（本題答案） | 依§16，法律行為之方式依**該行為所應適用之法律**（準據法**E國法**），但依**行為地法**（**D國法**）所定之方式亦為有效。故得依D |

| | | |
|---|---|---|
| | | 國法或E國法。 |

---

**資料來源：** 108–114 年司律一試國際私法考古題

**最後更新：** 2026-06-19